

1502069-03.2021.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... um local que é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Visualizaram o réu, momento em que ele tentou empreender fuga, sem sucesso. Não se recorda da quantidade de dinheiro que estava em posse de Leandro. O réu também estava com uma tesoura. Leandro alegou que a vítima devia uma quantia para ele, e ele precisava pagar pelo entorpecente que havia adquirido em uma data anterior. O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins

Foro de Lins

2ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502069-03.2021.8.26.0322 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502069-03.2021.8.26.0322

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2272284/2021 - DEL.POL.GUAIÇARA, 20669003 - DEL.POL.GUAIÇARA, 346/21/303 - DEL.POL.GUAIÇARA, 2272284 - DEL.POL.GUAIÇARA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO SOZZO ALVES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANO BRUNETTO BELTRAN

Vistos.

1. O denunciado está sendo processado como incurso no art. 158, caput do CP.

Recebida a denúncia, feita a citação, a instrução decorreu normalmente com oitiva das vítimas, de testemunhas e interrogatório, manifestando-se as partes em alegações finais.

A Acusação quer a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 183/186). A Defesa alega inexistência de violência ou grave ameaça e que o único intuito do réu era ter seu próprio dinheiro restituído, não se havendo de falar em constrangimento. Não houve vantagem ilícita. Quer a absolvição, ante a ausência de provas. Em caso de eventual condenação, requer aplicação somente de pena de multa, ou a substituição de pena de reclusão pela de detenção. Roga pela liberação imediata do réu por não estarem presentes os pressupostos do art. 312 do CPP (fls.

190/192).

É o relato do necessário.

DECIDO.

2. Vejamos a prova oral:

A vítima Cleusa Maria Sozzo, em solo policial, disse que em 05/10/2021, por volta das 15h, quando chegou à sua residência, visualizou a janela da cozinha "estourada", a torneira torta e a cozinha suja. Tomou banho e se deitou. Seu filho chegou e começou a bater forte na porta. Viu pela janela que Leandro estava com os olhos "estralados" e muito "louco", então manteve a porta trancada. O réu pedia dinheiro, sendo a quantia mínima R\$300,00. Negou o dinheiro, momento em que Leandro, em posse de um pedaço de "pau" disse: "a senhora quem sabe, se não me der o dinheiro vou arrebentar seu carro". O réu foi em direção ao veículo. Teve medo de ele danificar seu carro. Sentiu-se extremamente ameaçada e sem saída, então jogou o dinheiro de longe para Leandro, pois teve medo de entregar em mãos. O réu correu em direção à rodoviária. Acionou a polícia militar. Manifestou o desejo de aplicação de medidas protetivas, pois constantemente é ameaçada por seu filho (fls. 05). Em juízo, disse que o réu sabia que seu pagamento era realizado todo final de tarde. Leandro era viciado em "crack" e sempre queria dinheiro. Na data dos fatos o réu queria R\$300,00, o que foi negado, momento em que Leandro pegou um pedaço de madeira e ameaçou danificar seu veículo. Por medo, jogou o dinheiro. Ligou para seu patrão e comunicou o que havia acontecido, então ele acionou a polícia. O réu foi preso em flagrante. Sempre teve esse tipo de problema com seu filho. O réu utiliza entorpecente desde os 15 anos. Leandro subtrai seus pertences para vender na "boca". Tentou internar seu filho, sem sucesso, pois ele foge. O réu ficou um ano sem entorpecentes, começou a se relacionar com uma mulher, porém, teve outra recaída. Recuperou R\$200,00. Leandro morava com a mulher, mas após a recaída ele invadiu e se apropriou dos fundos de sua casa, que pertence ao seu patrão. Durante o dia o réu saía para realizar furtos e à tarde lhe pedia dinheiro. Nunca foi agredida fisicamente, mas era constantemente ameaçada. O réu não trabalhava, algumas vezes ele coletava reciclagens para sustentar o vício em drogas. Estava juntando dinheiro para comprar um celular para Leandro. Negou a versão do réu de que ele lhe havia dado R\$800,00 para comprar um novo celular. O réu nunca lhe deu dinheiro, somente pedia. Possui um bom relacionamento com Leandro "quando ele não está viciado" (mídia digital/SAJ).

A testemunha comum Natalino dos Santos Júnior, policial militar, na fase inquisitorial, disse que estava juntamente com seu colega de farda, momento em que foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo briga entre mãe e filho. Pessoa alguma estava no local da ocorrência, porém, antes que a viatura saísse do local, uma senhora se aproximou e noticiou que seu filho havia roubado R\$300,00. Passadas as características do indivíduo, saíram em buscas. O réu foi localizado em posse de R\$200,00 e de uma tesoura. Leandro tentou se evadir da abordagem e se escondeu atrás de um muro, mas foi capturado. Na delegacia a vítima informou que foi ameaçada pelo réu, o qual utilizou um pedaço de madeira e disse que caso ela não desse o dinheiro, ele quebraria todo o carro dela (fls. 03). Em juízo, disse que com as características do indivíduo se deslocaram até um local que é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Visualizaram o réu, momento em que ele tentou empreender fuga, sem sucesso. Não se recorda da quantidade de dinheiro que estava em posse de Leandro. O réu também estava com uma tesoura. Leandro alegou que a vítima devia uma quantia para ele, e ele precisava pagar pelo entorpecente que havia adquirido em uma data anterior. O réu disse que entregaria o dinheiro para pessoas conhecidas como "vovó do tráfico" e "testa". A vítima levou até a delegacia o pedaço de madeira que foi utilizado para intimidá-la. Cleusa contou que foi ameaçada pelo réu, pois ele queria dinheiro, então ela trancou a porta da residência e arremessou o dinheiro para Leandro. Não presenciou os fatos (mídia digital/SAJ).

A testemunha comum José Augustinho dos Santos Júnior, policial militar, na fase inquisitorial, prestou declarações no mesmo sentido da testemunha referendada anteriormente (fls. 06). Em juízo, manteve a versão, asseverando que foram acionados pela vítima. No local, Cleusa contou que foi ameaçada por seu filho, o

qual utilizou um pedaço de madeira. Leandro subtraiu R\$300,00. O réu é conhecido nos meios policiais. Após serem informados das características de Leandro, foram até um local conhecido como ponto de vendas de drogas, onde ele foi localizado. O réu alegou que precisava pagar uma dívida de drogas para a "vovó do tráfico" e para o "testa". Leandro estava em posse de R\$200,00 e de uma tesoura (mídia digital/SAJ).

O réu Leandro Sozzo Alves da Silva, em solo policial, exerceu seu direito de permanecer em silêncio (fls. 10). Em audiência de custódia, disse ser coletor de reciclagem. Era usuário de entorpecentes, mas "deu uma breca". Possuía uma quantia em dinheiro, que estava em posse de sua mãe. Sua genitora não queria devolver seu dinheiro. Sem motivo algum a vítima jogou seu dinheiro no meio da rua, como se fosse um mendigo, na sequência ela acionou a polícia militar e o acusou de roubo. Foi agredido no rim pelo militar que estava em companhia do Natalino. Possui um endereço fixo em Getulina. Tem um filho de 10 anos. (mídia digital/SAJ). Em juízo, disse que juntou R\$800,00 para a vítima comprar um celular novo, e lhe dar o antigo. Ingeriu bebidas alcoólicas e utilizou drogas. Sua genitora disse que não queria mais o celular, então pediu R\$300,00 de volta, o que foi negado. A vítima disse que chamaria a polícia. Em posse de um pedaço de madeira, disse que se Cleusa não devolvesse o dinheiro, quebraria o carro dela. Entretanto, não teria coragem de fazer o que disse. A vítima não tinha o direito de ficar com seu dinheiro. Os fatos aconteceram em frente a uma delegacia, porém, policial algum foi até o local. Foi agredido pelos militares, sem motivo algum. Foi a primeira vez que brigou com sua genitora. Na data dos fatos morava nos fundos da casa da vítima. Sua mãe sempre lhe "jogou" na rua, junto com seus irmãos. Esqueceu que Cleusa é sua mãe. Quando sair da prisão pretende ir para Getulina trabalhar. Possui processos anteriores pelos artigos 155 e 157 do CP. Estava há três anos solto (mídia digital/SAJ).

Pois bem.

3. A materialidade delitiva restou amplamente comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 12/15, auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 e laudo pericial de fls. 114/116, não se olvidando da prova oral coligida.

A autoria também restou incontestada.

4. Restou clarividente que o réu constrangeu sua genitora, mediante grave ameaça, a lhe dar dinheiro, indevidamente, praticando, portanto, o fato tipificado no art. 158, caput, do CP.

A vítima e as testemunhas foram uníssonas ao declararem, tanto em solo policial quanto em juízo, que o acusado, aos gritos e ameaças com um pedaço de madeira em mãos, exigiu dinheiro de sua genitora para comprar drogas, a qual, por medo, deu-lhe R\$300,00 (trezentos reais).

Destaca-se que a vítima, em solo policial, disse que se sentiu extremamente ameaçada e sem saída ante às ameaças proferidas pelo réu, e tanto era o medo que a vítima arremessou o dinheiro, para evitar entregar em mãos a Leandro.

Pertinente observar que tal versão da vítima foi confirmada pelo próprio acusado em juízo e, por mais que tenha alegado que o dinheiro era seu por direito, incorreu na prática delituosa. Suas alegações de inocência restaram isoladas nos autos, totalmente dissociadas do arcabouço probatório, e não convencem.

Como se vê, nada há nos autos que ponha em dúvida as palavras da vítima, que foi firme, enfática e coerente ao descrever pormenorizadamente a dinâmica dos fatos, tais quais descritos na denúncia e, em casos como este, as declarações das vítimas devem receber especial valoração.

Nesse soar:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. EXTORSÃO (ART. 158, CAPUT, DO CP).

MATERIALIDADE E AUTORIA. Inequivocas a materialidade e a autoria do delito, diante da consistente palavra da vítima. PALAVRA DA VÍTIMA. Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Veredicto condenatório mantido. APENAMENTO. Reduzido. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. É constitucional o aumento pela agravante da reincidência, tratando-se de um critério especial para a individualização da pena imposta pela prática de novo crime pelo

acusado. PENA DE MULTA. Réu pobre. Manutenção da cobrança. Redução ao mínimo legal. A pena de multa tem caráter cumulativo com a privativa de liberdade, inadmitindo-se seu afastamento da condenação. Contudo pode ser reduzida. Determinada a formação do PEC e a expedição de mandado de prisão, tão logo certificado o esgotamento da jurisdição ordinária. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE (Apelação Crime Nº 70080137326, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 27/02/2019) - destaquei (TJ-RS - ACR: 70080137326 RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Data de Julgamento: 27/02/2019, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2019).

A condenação é medida que se impõe.

Nada mais!

5. Passo à fixação da pena:

Primeira fase: em análise às diretrizes do art. 59, do CP, verifico que as circunstâncias são desfavoráveis ao réu (maus antecedentes). Fl. 58: Proc. nº 0004964-84.2016.8.26.0322, deste juízo, condenação pelo art. 155, caput, do CP, com trânsito em julgado em 30/10/2017; fls. 60/61: Proc. nº 0009231-79.2019.8.26.0521, deste juízo, art. 155, caput, do CP, com trânsito em julgado em 21/05/2019. Aumento a pena em 1/3.

Segunda fase: observo duas agravantes de reincidência não específica, conforme certidões de fl. 58: Proc. nº 0009755-43.2018.8.26.0026, deste juízo, art. 157, caput, c.c art. 14, II e art. 157, caput, c.c Art. 69, caput, todos do CP, com trânsito em julgado em 14/06/2019) e fl. 57: Proc. nº 3001282-38.2013.8.26.0205, art. 157, §2º, I, c.c. o art. 61, caput, II, "h", ambos do CP, com trânsito em julgado em 18/05/2018. Presente ainda a agravante do art. 61, II, "e", do CP (crime cometido contra ascendente). Considerando-se as três agravantes, aumento a pena em 1/3. Presente a atenuante da confissão espontânea, que ora fica reconhecida.

Diminuo a pena em 1/3.

Terceira fase: não verifico causas de aumento ou diminuição de pena.

A reprimenda final perfaz 4 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, mais 11 dias-multa, no mínimo legal.

A conversão da privativa de liberdade em restritiva de direitos, no caso, é impossível, diante da previsão do art. 44, I e II, do CP, considerando-se o quantum da pena, a presença da grave ameaça e a reincidência em crime doloso.

O regime inicial compatível será o fechado, ante a reincidência, a teor do art. 33, §2º, "b", do CP.

6. Diante do exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR LEANDRO SOZZO ALVES DA SILVA, como incurso no art. 158, caput, do CP, à pena de 4 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, mais 11 dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado.

Preso durante o processo, maior razão existe agora para ser mantida a custódia cautelar, tal como lançada anteriormente, com fundamento no parágrafo único do art. 387 do CPP.

ORA, SE ANTES A CUSTÓDIA CAUTELAR DO RÉU ERA NECESSÁRIA, TANTO QUE NÃO SE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA, AGORA, COM SENTENÇA CONDENATÓRIA, MAIOR RAZÃO EXISTE PARA MANTÊ-LA. PROVIDÊNCIA CONTRÁRIA SERIA INCOERENTE.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontre, expedindo-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, lance o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se as comunicações de praxe, inclusive para a Justiça Eleitoral.

Defiro assistência judiciária ao réu, ficando isento da taxa judiciária.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Oportunamente, archive-se.

Lins, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA